(اذا شرب مسكرا نهارا رمضان فيعزر بعشرين مع الحد) لما روى أحمد باسناده ان عليا رضى الله تعالى عنه أتى بالنجاشى قد شرب خمرا فى رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان (ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه) ويطاف به مع ضربه قال الامام أحمد فى شاهد الزور فيه عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه (ويحرم حلق لحيته) وقطع طرفه وجرحه (وأخذ ماله) أو اتلافه قال فى الانصاف قال الاصحاب ولا يجوز قطع شئ منه ولا جرحه ولا أخذ شئ من ماله قال فى الفروع فيتوجه ان اتلافه أولى مع أن ظاهر كلامهم لا يجوز انتهى

*(فصل ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقى يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضى يا خبيث) البطن أو يا خبيث الفرج أو يا عدو الله أو يا ظالم (يا كذاب يا خائن) يا شارب الخمر يا محنث نص على ذلك (يا قرنان يا قواد يا ديوث) قال ابراهيم الحربى الديوث الذى يدخل الرجال على امرأته (يا عاق) وعند الشيخ تقى الدين ان قوله يا عاق تعريض انتهى ومأبون كمحنث عرفا (ويعزر من قال لذمى يا حاج) لان فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله سبحانه وتعالى وفيه تعظيم لذلك فانه بمنزلة من يشبه أعبادهم بأعياد المسلمين وتعظيمهم (أو لعنه بغير موجب) قال فى الفروع لانه ليس له ان يلعنه بغير موجب الا ان يكون صدر من النصرانى ما يقتضى ذلك انتهى

(باب القطع فى السرقة)

(ويجب) القطع فى السرقة (بثمانية شروط أحدها السرقة) لان الله تعالى أوجب القطع على السارق فاذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا (وهى) أى السرقة (أخذ مال الغير) أى غير سارقه بشرط كون المال محترما (من مالكه أو من نائبه) أى نائب مالك المال ومن ذلك استراق السمع ومسارقة النظر اذا كان يستخفى بذلك (على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب) وهو الذى يأخذ المال على وجه الغنيمة (و) لا (مختطف) وهو الذى يخطف الشئ ويعدو به (و) لا (خائن فى وديعة) وهو الذى يؤتمن على الشئ فيخفيه أو يجحده وأصله من التخوين وهو التنقيص من مودع ونحوه من الامناء (لكن يقطع جاحد العارية) ان كانت قيمتها نصابا بالشرط (الثانى كون السارق مكلفا) لان غير المكلف لا تناله الاحكام (مختارا) لان المكره مرفوع عنه القلم ومعذور (عالما بان ما سرقه يساوى نصابا) قال فى المنتهى وشرحه عالما بمسروق أى بانه أخذ المسروق عالما بتحريمه فلا قطع على صغير لم يبلغ ولا على مجنون ولا على مكره ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم السرقة الشرط الثالث كون المسروق مالا) لان ما ليس بمال لا حرمة له فلم يجب به قطع والاحاديث دالة على ذلك مع ان غير المال لا يساوى المال فلا يلحق به لا يقال الآية مطلقة لان الاخبار مقيدة لها فعلى هذا لا يقطع بسرقة كلب وان كان معلما لانه ليس بمال ولا بسرقة حر (لكن لا قطع بسرقة الماء) لانه لا يتمول عادة ولا بسرقة السرجين النجس أى الزبل (ولا) قطع (بـ) سرقة (اناء فيه خمر او) فيه (ماء) لانها متصلة بما لا قطع فيه فأشبه ما لو سرق شيأ مشتركا بينه وبين غيره قال ابن شاقلا فلو سرق اداوة فيها ماء لم يقطع لاتصالها بما لا قطع فيه (ولا بسرقة مصحف) لان المقصود منه ما فيه